

**Beleidsexpertise en -Ondersteuning**

**\*\*\***

**Expertise et support stratégiques**

**24.06.2021**

**BESLUIT VAN DE BRUSSELSE  
HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT  
UITVOERING VAN DE ORDONNANTIE VAN 6  
MAART 2019 BETREFFENDE DE BRUSSELSE  
CODEX FISCALE PROCEDURE**

**ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION  
DE BRUXELLES-CAPITALE PORTANT  
EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE DU 6 MARS  
2019 RELATIVE AU CODE BRUXELLOIS DE  
PROCÉDURE FISCALE**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| TITRE 1 <sup>er</sup> — Dispositions générales ..... | 5 |
| TITEL 1 — Algemene bepalingen.....                   | 5 |
| Art. 1 .....                                         | 5 |
| Art. 2 .....                                         | 5 |
| TITRE 2 — Procédure fiscale.....                     | 5 |
| TITEL 2 — Fiscale procedure .....                    | 5 |
| CHAPITRE 1 <sup>er</sup> — Déclarations .....        | 5 |
| HOOFDSTUK 1 — Aangiften .....                        | 5 |
| Art. 3 .....                                         | 5 |
| Art. 4 .....                                         | 5 |
| CHAPITRE 2 — Etablissement de la taxe .....          | 5 |
| HOOFDSTUK 2 — Vestiging van de belasting .....       | 5 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Rôles.....                 | 5 |
| Afdeling 1 — Kohieren.....                           | 5 |
| Art. 5 .....                                         | 5 |
| Art. 6 .....                                         | 6 |
| Art. 7 .....                                         | 6 |
| Section 2 — Avertissement-extrait de rôle .....      | 6 |
| Afdeling 2 — Aanslagbiljet .....                     | 6 |
| Art. 8 .....                                         | 6 |
| Art. 9 .....                                         | 6 |
| Section 3 — Solidarités.....                         | 7 |
| Afdeling 3 — Hoofdelijkheden.....                    | 7 |
| Art. 10 .....                                        | 7 |
| CHAPITRE 3 — Paiement de la taxe .....               | 7 |
| HOOFDSTUK 3 — Betaling van de belasting .....        | 7 |
| Art. 11 .....                                        | 7 |
| Art. 12 .....                                        | 7 |
| CHAPITRE 4 — Recouvrement.....                       | 7 |
| HOOFDSTUK 4 — Invordering.....                       | 7 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Sûretés.....               | 7 |
| Afdeling 1 — Zekerheden.....                         | 7 |
| Art. 13 .....                                        | 7 |
| Art. 14 .....                                        | 8 |
| Art. 15 .....                                        | 8 |
| Art. 16 .....                                        | 8 |
| Art. 17 .....                                        | 8 |
| Art. 18 .....                                        | 8 |
| Art. 19 .....                                        | 9 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Section 2 — Poursuites .....                                     | 9  |
| Afdeling 2 — Vervolgingen .....                                  | 9  |
| Sous-section 1 <sup>re</sup> — Généralités .....                 | 9  |
| Onderafdeling 1 — Algemene bepalingen.....                       | 9  |
| Art. 20 .....                                                    | 9  |
| Sous-section 2 — Poursuites directes .....                       | 9  |
| Onderafdeling 2 — Rechtstreekse vervolgingen .....               | 9  |
| Art. 21 .....                                                    | 9  |
| Art. 22 .....                                                    | 9  |
| Art. 23 .....                                                    | 9  |
| Art. 24 .....                                                    | 9  |
| Art. 25 .....                                                    | 10 |
| Art. 26 .....                                                    | 10 |
| Art. 27 .....                                                    | 10 |
| Art. 28 .....                                                    | 10 |
| Sous-section 3 — Poursuites indirectes .....                     | 10 |
| Onderafdeling 3 — Onrechtstreekse vervolgingen.....              | 10 |
| Art. 29 .....                                                    | 10 |
| Art. 30 .....                                                    | 13 |
| Sous-section 4 — Personnes chargées des poursuites .....         | 13 |
| Onderafdeling 4 — Met de vervolgingen belaste personen.....      | 13 |
| Art. 31 .....                                                    | 13 |
| Art. 32 .....                                                    | 14 |
| Sous-section 5 — Des frais de poursuites.....                    | 14 |
| Onderafdeling 5 — Vervolgingskosten .....                        | 14 |
| Art. 33 .....                                                    | 14 |
| Art. 34 .....                                                    | 14 |
| Art. 35 .....                                                    | 14 |
| CHAPITRE 5 — Obligations d'information des tiers.....            | 14 |
| HOOFDSTUK 5 — Informatieverplichtingen van derden .....          | 14 |
| Art. 36 .....                                                    | 14 |
| Art. 37 .....                                                    | 14 |
| Art. 38 .....                                                    | 15 |
| Art. 39 .....                                                    | 15 |
| Art. 40 .....                                                    | 15 |
| CHAPITRE 6 — Sanctions.....                                      | 16 |
| HOOFDSTUK 6 — Sancties .....                                     | 16 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Perte du droit de représentation ..... | 16 |
| Afdeling 1 — Verlies van het recht op vertegenwoordiging .....   | 16 |
| Art. 41 .....                                                    | 16 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Section 2 — Sanctions administratives.....                                                  | 16 |
| Afdeling 2 — Administratieve sancties .....                                                 | 16 |
| Art. 42 .....                                                                               | 16 |
| TITRE 3 — Collaboration entre la Région et les communes .....                               | 16 |
| TITEL 3 — Samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten .....                              | 16 |
| CHAPITRE 1 <sup>er</sup> — Centimes additionnels sur les taxes régionales .....             | 16 |
| HOOFDSTUK 1 — Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belastingen .....                | 16 |
| Art. 43 .....                                                                               | 16 |
| Art. 44 .....                                                                               | 17 |
| Art. 45 .....                                                                               | 17 |
| Art. 46 .....                                                                               | 17 |
| CHAPITRE 2 — La reprise du service des taxes communales .....                               | 18 |
| HOOFDSTUK 2 — De overname van de dienst van de gemeentelijke belastingen .....              | 18 |
| Art. 47 .....                                                                               | 18 |
| Art. 48 .....                                                                               | 19 |
| CHAPITRE 3 — La reprise du service des primes communales .....                              | 19 |
| HOOFDSTUK 3 — De overname van de dienst van de gemeentelijke premies.....                   | 19 |
| Art. 49 .....                                                                               | 19 |
| Art. 50 .....                                                                               | 20 |
| CHAPITRE 4 — Le recouvrement forcé des montants dus aux communes .....                      | 21 |
| HOOFDSTUK 4 — De gedwongen invordering van bedragen verschuldigd aan de gemeenten .....     | 21 |
| Art. 51 .....                                                                               | 21 |
| Art. 52 .....                                                                               | 21 |
| TITRE 4 — Fonctionnement de l'administration fiscale régionale .....                        | 22 |
| TITEL 4 — Werking van de gewestelijke fiscale administratie .....                           | 22 |
| CHAPITRE 1 <sup>er</sup> — Assistance mutuelle entre Etats en matière de recouvrement ..... | 22 |
| HOOFDSTUK 1 — Wederzijdse bijstand tussen lidstaten inzake invordering .....                | 22 |
| Art. 53 .....                                                                               | 22 |
| CHAPITRE 2 — Gestion électronique .....                                                     | 23 |
| HOOFDSTUK 2. - Elektronisch beheer .....                                                    | 23 |
| Art. 54 .....                                                                               | 23 |
| Art. 55 .....                                                                               | 23 |
| Art. 56 .....                                                                               | 24 |
| Art. 57 .....                                                                               | 24 |
| TITRE 5 — Dispositions modificatives et d'entrée en vigueur .....                           | 24 |
| TITEL 5 — Wijzigings- en inwerkingtredingsbepalingen .....                                  | 24 |
| Art. 58 .....                                                                               | 24 |
| Art. 59 .....                                                                               | 24 |

## **TITRE 1<sup>er</sup> — Dispositions générales**

### **Art. 1**

Le présent arrêté est dénommé : l'arrêté Code bruxellois de procédure fiscale.

### **Art. 2**

Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les notions reprises ci-après doivent être comprises comme suit :

1° le Code : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ;

2° le Ministre : le ministre qui a les Finances dans ses attributions ;

3° l'administration fiscale régionale : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

4° eBox : le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

--- historique ---

*4° inséré par l'art. 11 de l'arrêté du 25.06.2026 (M.B. 09.07.2026). Entrée en vigueur le 15.07.2026*

## **TITRE 2 — Procédure fiscale**

### **CHAPITRE 1<sup>er</sup> — Déclarations**

#### **Art. 3**

Le formulaire de déclaration est mis à la disposition du contribuable par l'administration fiscale régionale :

- soit par courrier postal simple ;
- soit par voie électronique via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

#### **Art. 4**

La déclaration est effectuée sur un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre. Elle doit être renvoyée à l'administration fiscale régionale :

- lorsque l'envoi est effectué par courrier postal simple, à l'adresse indiquée sur le formulaire;
- lorsque l'envoi est effectué de la manière visée à l'article 8, § 2, du Code, via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

### **CHAPITRE 2 — Etablissement de la taxe**

#### **Section 1<sup>re</sup> — Rôles**

#### **Art. 5**

## **TITEL 1 — Algemene bepalingen**

### **Art. 1**

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit Brusselse Codex Fiscale Procedure.

### **Art. 2**

In het kader van de toepassing van dit besluit dienen de hiernavolgende bepalingen als volgt te worden begrepen:

1° de Codex: de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure;

2° de Minister: de minister bevoegd voor Financiën;

3° de gewestelijke fiscale administratie : de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

4° eBox: de dienst bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox.

---historiek---

*4° ingevoegd door art. 11 van het besluit van 25.06.2026 (B.S. 09.07.2026). Inwerkingtreding op 15.07.2026*

## **TITEL 2 — Fiscale procedure**

### **HOOFDSTUK 1 — Aangiften**

#### **Art. 3**

Het aangifteformulier wordt ter beschikking gesteld van de belastingplichtige door de gewestelijke fiscale administratie:

- ofwel per gewone briefwisseling;
- ofwel per elektronische weg via het platform aangeduid door de gewestelijke fiscale administratie.

#### **Art. 4**

De aangifte wordt gedaan op een formulier waarvan het model door de Minister werd vastgesteld. Zij moet worden teruggestuurd aan de gewestelijke fiscale administratie:

- als de verzending gebeurde per gewone briefwisseling, aan het adres vermeld op het formulier ;
- als de verzending gebeurde op de manier bedoeld in artikel 8, § 2, van de Codex, via het platform aangeduid door de gewestelijke fiscale administratie.

### **HOOFDSTUK 2 — Vestiging van de belasting**

#### **Afdeling 1 — Kohieren**

#### **Art. 5**

Les impositions sont portées aux rôles au nom du ou des contribuables intéressés.

Quant aux impositions établies à charge de contribuables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci précédé du mot « Succession ».

Lorsque l'objet d'une taxe appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires suivi des mots « en indivision ».

#### **Art. 6**

Pour le calcul des taxes et de leurs accessoires, la base imposable est fixée en euro et est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non le chiffre cinq.

#### **Art. 7**

Les diverses taxes, y compris les centimes additionnels, sont à chaque stade du calcul établies en euro et arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non cinq.

### **Section 2 — Avertissement-extrait de rôle**

#### **Art. 8**

§ 1er. Lorsque le contribuable a marqué explicitement son accord sur le procédé exposé à l'article 19, alinéa 2, du Code, son avertissement-extrait de rôle et ses éventuels rappels sont mis à sa disposition via l'eBox en application de l'article 54.

*--- historique ---*

*modifié par l'art. 12 de l'arrêté du 25.06.2026 (M.B. 09.07.2026). Entrée en vigueur le 15.07.2026*

#### **Art. 9**

§ 1er. En cas de taxation commune, l'accord visé à l'article 8, § 1er, doit être donné par chaque conjoint ou cohabitant légal.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, chaque conjoint ou cohabitant légal reçoit l'avertissement-extrait de rôle et les éventuels rappels.

§ 2. La mise à disposition de l'avertissement-extrait de rôle, et les éventuels rappels, uniquement par voie électronique, en cas de taxation commune, cesse dès que :

1° les deux conjoints ou cohabitants légaux décèdent;

2° un conjoint ou cohabitant légal révoque son accord; des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification.

3° les conjoints ou cohabitants légaux sont séparés de fait;

De aanslagen worden op naam van de betrokken belastingplichtigen ingekohierd.

Aanslagen ten laste van overleden belastingplichtigen worden ingekohierd op hun naam voorafgegaan van het woord "Nalatenschap".

Als het voorwerp van een belasting in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars, wordt de belasting ingekohierd op naam van één of meer mede-eigenaars, gevolgd door de woorden "in onverdeeldheid".

#### **Art. 6**

Voor de berekening van de belastingen en hun toebehoren wordt de belastbare basis in euro vastgesteld en afgerond tot de bovenste cent of tot de lagere cent naargelang het duizendste van een euro het getal vijf al dan niet bereikt.

#### **Art. 7**

De verschillende belastingen, met inbegrip van de opcentiemen, worden in elke fase van de berekening in euro vastgesteld en afgerond tot de bovenste cent of tot de lagere cent naargelang het duizendste van een euro het getal vijf al dan niet bereikt.

### **Afdeling 2 — Aanslagbiljet**

#### **Art. 8**

§ 1. Wanneer de belastingplichtige uitdrukkelijk akkoord gaat met de werkwijze uiteengezet in artikel 19, tweede lid van de Codex, dan wordt zijn aanslagbiljet en zijn eventuele herinneringen ter beschikking gesteld via de eBox met toepassing van artikel 54.

*---historiek---*

*gewijzigd door art. 12 van het besluit van 25.06.2026 (B.S. 09.07.2026). Inwerkingtreding op 15.07.2026*

#### **Art. 9**

§ 1. In geval van gezamenlijke heffing, moet het akkoord bedoeld in artikel 8, § 1, gegeven worden door elke echtgenoot of wettelijk samenwonende.

In het geval bedoeld in het eerste lid, ontvangt elke echtgenoot of wettelijk samenwonende het aanslagbiljet en de eventuele herinneringen.

§ 2. De louter elektronische terbeschikkingstelling van het aanslagbiljet en de eventuele herinneringen, wordt in het geval van gezamenlijke heffing beëindigd wanneer :

1° beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn overleden;

2° één echtgenoot of wettelijk samenwonende zijn akkoord herroept;

3° de echtgenoten of wettelijk samenwonenden feitelijk gescheiden zijn;

4° le divorce est transcrit dans les registres de l'état civil après le 1er janvier de l'exercice d'imposition;

5° La cohabitation légale prend fin en application de l'article 1476 du Code civil après le 1er janvier de l'exercice d'imposition.

A partir de ce moment, l'avertissement-extrait de rôle et les éventuels rappels sont transmis au contribuable exclusivement sous pli fermé.

### ***Section 3 — Solidarités***

#### **Art. 10**

Le contribuable qui, en application de l'article 25 du Code, doit procéder à une notification à l'agent compétent peut effectuer cette notification par courrier postal simple ou par courrier électronique à l'adresse déterminée par l'administration fiscale régionale.

### **CHAPITRE 3 — Paiement de la taxe**

#### **Art. 11**

Les taxes et leurs accessoires doivent être payés sur le compte bancaire communiqué par l'agent compétent.

Font foi de paiement sauf preuve contraire en ce qui concerne les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives.

#### **Art. 12**

Le paiement des taxes et de leurs accessoires produit ses effets :

1° pour les moyens de paiements visés à l'article 11, à la date où le compte bancaire de l'administration fiscale régionale a été crédité;

2° pour les paiements visés à l'article 35, alinéa 2 du Code, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

### **CHAPITRE 4 — Recouvrement**

#### ***Section 1<sup>re</sup> — Sûretés***

#### **Art. 13**

La garantie visée à l'article 42 du Code est fixée par l'agent compétent. Le montant doit être égal au montant présumé des obligations qui peuvent incomber, pour une année à la personne physique ou morale en cause. Le montant précité est cependant calculé après déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le gage de la Région et qui sont situés:

- a) en Belgique;
- b) dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention organisant une assistance réciproque pour le recouvrement des taxes auxquelles est assujéti l'intéressé;

4° de scheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand na 1 januari van het aanslagjaar;

5° De wettelijke samenwoning ten einde komt bij toepassing van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek na 1 januari van het aanslagjaar.

Vanaf dit moment wordt het aanslagbiljet en de eventuele herinneringen uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige overgemaakt.

### ***Afdeling 3 — Hoofdelijkheden***

#### **Art. 10**

De belastingplichtige die, overeenkomstig artikel 25 van de Codex, moet overgaan tot een kennisgeving aan de bevoegde agent kan deze kennisgeving uitvoeren per gewone briefwisseling of per e-mail op het door de gewestelijke fiscale administratie bepaalde adres.

### **HOOFDSTUK 3 — Betaling van de belasting**

#### **Art. 11**

De belastingen en hun toebehoren moeten worden betaald op de bankrekening meegedeeld door de bevoegde agent.

Behoudens tegenbewijs gelden als bewijs van betaling voor overschrijvingen, de rekeninguittreksels en erbij horende stukken.

#### **Art. 12**

De betaling van de belastingen en hun toebehoren hebben uitwerking:

1° voor de betalingsmiddelen bedoeld in artikel 11, op de datum waarop de bankrekening van de gewestelijke fiscale administratie werd gecrediteerd;

2° voor de in artikel 35, tweede lid van de Codex vermelde betalingen, op datum van afgifte van de fondsen in handen van de gerechtsdeurwaarder.

### **HOOFDSTUK 4 — Invordering**

#### ***Afdeling 1 — Zekerheden***

#### **Art. 13**

De in artikel 42 van de Codex bedoelde waarborg wordt door de bevoegde agent vastgelegd. Het bedrag moet gelijk zijn aan het vermoedelijke bedrag van de verplichtingen over één jaar die aan de betrokken natuurlijke of rechtspersoon kunnen worden opgelegd. Het voormelde bedrag wordt evenwel berekend na aftrek van de netto verkoopwaarde van zijn goederen die het pand van het Gewest vormen en die gelegen zijn:

- a) in België;
- b) in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot regeling van wederzijdse bijstand inzake de invordering van de belastingen waaraan de belanghebbende is onderworpen;

c) dans un pays qui relève de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Toutefois, la garantie ne peut en aucun cas être inférieure à 750 euros.

#### **Art. 14**

La garantie à fournir s'entend soit d'une garantie réelle consistant en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics ou en une constitution d'hypothèque, soit d'une caution personnelle.

L'agent compétent peut accepter d'autres modes de garantie.

Les divers modes susmentionnés peuvent, au besoin, être employés simultanément pour fournir la garantie totale.

#### **Art. 15**

Les biens immobiliers offerts en garantie hypothécaire doivent être situés en Belgique.

S'il s'agit de biens immobiliers bâtis, il est justifié, préalablement à l'acceptation de l'affectation, d'une assurance suffisante contre l'incendie. L'acte devra stipuler qu'il sera justifié annuellement du paiement régulier de la prime d'assurance sous peine de caducité de l'acceptation.

Dans tous les cas, il est justifié de la propriété et de l'état hypothécaire du bien immobilier et la valeur de celui-ci est établie, aux frais du contribuable, par les moyens propres à donner tous apaisements, notamment par une estimation d'un expert d'une compétence notoire si l'agent compétent l'exige.

#### **Art. 16**

Les cautionnements en numéraire sont versés ou virés au compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont assimilés en tous points, notamment en ce qui concerne les intérêts dus aux déposants, aux dépôts effectués à la Caisse des dépôts et consignations.

#### **Art. 17**

Les titres dématérialisés inscrits en compte-titre auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir des tels titres sont bloqués par l'agent compétent ; il est signalé dans ce compte que ces effets ne peuvent être aliénés ou réalisés sans le consentement écrit de l'agent compétent.

#### **Art. 18**

c) in een land dat onder de toepassing valt van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten, en andere maatregelen.

De waarborg mag evenwel in geen geval minder dan 750 euro bedragen.

#### **Art. 14**

De te verstrekken waarborg bestaat hetzij uit een zakelijke zekerheid in de vorm van een borgtocht in geld of in overheidsfondsen of van een hypotheekvestiging, hetzij uit een persoonlijke borgstelling.

De bevoegde agent mag andere wijzen van waarborgstelling aanvaarden.

Indien nodig mogen de voormelde wijzen gelijktijdig worden aangewend om de totale zekerheid te verstrekken.

#### **Art. 15**

De onroerende goederen die als hypothecaire waarborg worden aangeboden, moeten in België gelegen zijn.

Betreft het gebouwd onroerend goed, dan wordt vóór de aanneming van de hypothecaire aanwending bewijs gegeven van voldoende verzekering tegen brand. In de akte moet worden vermeld dat de regelmatige betaling van de verzekeringspremie jaarlijks zal worden bewezen op straffe van verval van de aanneming.

In alle gevallen wordt bewijs gegeven van de eigendom en van de hypothecaire staat van het onroerend goed en wordt de waarde daarvan, op kosten van de belastingplichtige, vastgelegd door alle middelen die voldoening schenken, onder meer door een schatting van een algemeen als bevoegd erkende deskundige, als de bevoegde agent dit eist.

#### **Art. 16**

Borgtochten in geld worden gestort of overgeschreven op de rekening op naam van de Deposito- en Consignatiekas. In alles, en inzonderheid met betrekking tot de interest die aan de deponent verschuldigd is, worden zij met deposito's bij de Deposito- en Consignatiekas gelijkgesteld.

#### **Art. 17**

Gedematerialiseerde effecten ingeschreven op een effectenrekening bij een vereffening instelling of een erkende rekeninghouder die gemachtigd is dergelijke effecten bij te houden worden geblokkeerd door de bevoegde agent; in die rekening wordt een vermelding aangebracht dat deze effecten niet zonder geschreven toestemming van de bevoegde agent mogen worden vervreemd of te gelde gemaakt.

#### **Art. 18**

La caution personnelle doit avoir la capacité de contracter d'après la loi belge et être agréée par l'agent compétent.

#### **Art. 19**

Si la garantie réelle ou la solvabilité de la caution personnelle est reconnue insuffisante pour une cause quelconque, telle que la dépréciation de la valeur des biens immobiliers ou des fonds publics affectés ou une diminution notable de la fortune de la caution, le contribuable est tenu de fournir, à la première demande de l'agent compétent, une nouvelle garantie ou une nouvelle caution personnelle.

### **Section 2 — Poursuites**

#### *Sous-section 1<sup>re</sup> — Généralités*

#### **Art. 20**

Les dispositions concernant la teneur et la signification des exploits sont applicables aux actes de poursuites judiciaires en matière de taxes régionales.

#### *Sous-section 2 — Poursuites directes*

#### **Art. 21**

Les poursuites directes comprennent :

- 1° la contrainte ;
- 2° la saisie-exécution mobilière ;
- 3° la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon ;
- 4° la saisie-exécution sur navires et bateaux ;
- 5° la saisie-exécution immobilière.

Ces poursuites sont judiciaires et leur validité est de la compétence des tribunaux ordinaires.

#### **Art. 22**

Lorsqu'un contribuable ne s'est pas acquitté de ses taxes dans les délais prévus à l'article 32 du Code, l'agent compétent lui fait signifier une contrainte avec injonction de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

#### **Art. 23**

Les versements partiels effectués à la suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

#### **Art. 24**

Dès lors que le délai prévu à l'article 22 expire, l'agent compétent fait procéder à la saisie-exécution mobilière.

De persoonlijke borg moet volgens de Belgische wet bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en aangenomen worden door de bevoegde agent.

#### **Art. 19**

Als de zakelijke zekerheid of de solvabiliteit van de persoonlijke borg wegens enige oorzaak zoals waardevermindering van de tot zekerheid dienende onroerende goederen of overheidsfondsen of merkelijke vermindering van het fortuin van de borg onvoldoende wordt geacht, is de belastingplichtige op het eerste verzoek van de bevoegde agent gehouden een nieuwe zakelijke zekerheid of een nieuwe persoonlijke borg te stellen.

### **Afdeling 2 — Vervolgingen**

#### *Onderafdeling 1 — Algemene bepalingen*

#### **Art. 20**

De bepalingen betreffende de inhoud en de betekening van exploitaten zijn van toepassing op de akten van gerechtelijke vervolgingen inzake gewestelijke belastingen.

#### *Onderafdeling 2 — Rechtstreekse vervolgingen*

#### **Art. 21**

De rechtstreekse vervolgingen omvatten:

- 1° het dwangbevel;
- 2° het uitvoerend beslag op roerend goed;
- 3° het beslag op tak- en wortelvaste vruchten;
- 4° het uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen;
- 5° het uitvoerend beslag op onroerend goed.

Die vervolgingen zijn gerechtelijk en hun geldigverklaring behoort tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.

#### **Art. 22**

Ingeval een belastingplichtige zijn belastingen niet heeft voldaan binnen de termijnen van artikel 32 van de Codex, doet de bevoegde agent hem een dwangbevel betekenen tot betaling binnen 24 uren, op straffe van tenuitvoerlegging door beslag.

#### **Art. 23**

Als gevolg van de betekening van een dwangbevel gedane gedeeltelijke betalingen verhinderen niet de voortzetting van de vervolgingen.

#### **Art. 24**

Als de termijn bedoeld in artikel 22, verstreken is, gaat de bevoegde agent over tot uitvoerend beslag op roerend goed.

### **Art. 25**

A l'égard des contribuables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties de la Région, l'agent compétent peut faire procéder directement à la saisie-exécution mobilière sans signification préalable d'une contrainte

Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra la contrainte avant la saisie et portera les motifs qui justifient la non-signification préalable d'une contrainte.

### **Art. 26**

Il est défendu aux agents compétents de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement, aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci et de destitution de leur poste.

### **Art. 27**

S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit brut de la vente est versé entre les mains de l'administration fiscale régionale.

Toutefois, l'huissier de justice déduit préalablement les frais de poursuites qui lui reviennent.

S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par les articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.

### **Art. 28**

L'administration fiscale régionale impute les sommes qui lui sont versées suivant les règles fixées à l'article 36 du Code, et restitue l'excédent éventuel au contribuable.

#### *Sous-section 3 — Poursuites indirectes*

### **Art. 29**

§ 1er. L'agent compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au contribuable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre des taxes et leurs accessoires.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et l'administration fiscale régionale, l'agent compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

### **Art. 25**

Tegenover belastingplichtigen die door wegneming van roerende voorwerpen of anderszins pogen de waarborgen van het Gewest te doen verdwijnen of gewoon te verminderen, kan de bevoegde agent rechtstreeks uitvoerend beslag op roerend goed doen leggen zonder voorafgaande betekening van een dwangbevel.

In dat geval behelst het exploit van inbeslagneming het dwangbevel vóór beslag en bevat het de gronden voor het niet vooraf betekenen van een dwangbevel.

### **Art. 26**

Het is de bevoegde agenten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks enig voorwerp, waarvan zij de verkoop bewerkstelligen, te kopen of voor zich te doen kopen op straffe van nietigheid van de verkoop en van ontzetting uit hun ambt.

### **Art. 27**

Als geen andere schuldeisers beslag of verzet hebben gedaan, wordt de bruto-opbrengst van de verkoop gestort in handen van de gewestelijke fiscale administratie.

De gerechtsdeurwaarder trekt evenwel eerst de vervolgingskosten af die hem toekomen.

Als andere schuldeisers beslag of verzet hebben gedaan, voert de gerechtsdeurwaarder de evenredige verdeling uit op de wijze, bepaald in de artikelen 1627 tot en met 1638 van het Gerechtelijk Wetboek.

### **Art. 28**

De gewestelijke fiscale administratie rekent de hem gestorte sommen aan volgens de regels, vermeld in artikel 36 van de Codex en betaalt aan de belastingplichtige het eventuele overschot terug.

#### *Onderafdeling 3 — Onrechtstreekse vervolgingen*

### **Art. 29**

§ 1. De bevoegde agent kan, bij een aangetekende brief, uitvoerend beslag onder derden leggen op de aan een belastingplichtige verschuldigde of toebehorende sommen en zaken, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door deze laatste verschuldigd is uit hoofde van de belastingen en hun toebehoren.

Dat beslag heeft uitwerking vanaf de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde.

§ 2. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van het akkoord dat hiervoor tussen de derde-beslagene en de gewestelijke fiscale administratie wordt gesloten, kan de bevoegde agent het in de eerste paragraaf bedoelde beslag onder derden leggen door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden.

L'accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par l'administration fiscale régionale.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie-arrêt communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie-arrêt adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé.

L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie visées au paragraphe 2 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

§ 3. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au contribuable par pli recommandé. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles.

Le contribuable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé à l'agent compétent dans les quinze jours à compter du septième jour qui suit la remise au prestataire du service postal universel de la

Het akkoord blijft van toepassing zolang de derde-beslagene het niet uitdrukkelijk bij een aangetekende brief heeft opgezegd. De opzegging gaat in vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de ontvangst van de kennisgeving ervan door de gewestelijke fiscale administratie.

In de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid bedoeld in het eerste lid, heeft het beslag onder derden uitwerking vanaf de datum van ontvangstmelding van het beslag onder derden door de derde-beslagene.

Wanneer eenzelfde beslag onder derden achtereenvolgens wordt gelegd volgens de procedures voorzien respectievelijk in het eerste lid en de eerste paragraaf, eerste lid, zal het beslag onder derden gelegd overeenkomstig de eerste paragraaf, eerste lid, slechts primeren indien de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde zoals bepaald in de eerste paragraaf, tweede lid, de datum van ontvangstmelding van het beslag door de derde-beslagene zoals bepaald in het derde lid, voorafgaat.

De informatie opgenomen in de eerste en tweede paragraaf bedoelde kennisgeving van het beslag, is dezelfde, ongeacht of ze wordt meegedeeld door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken wordt gebruikt of door een aangetekende brief.

De oorsprong en de integriteit van de inhoud van de in de tweede paragraaf bedoelde kennisgeving van het beslag moeten, in geval van verzending door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, worden verzekerd door middel van aangepaste beveiligingstechnieken.

Opdat de kennisgeving van het beslag op geldige wijze als beslag onder derden zou gelden, moet een digitaal certificaat worden gebruikt.

Ongeacht de toegepaste techniek, wordt er gegarandeerd dat enkel de gerechtigde personen toegang hebben tot de middelen waarmee het digitaal certificaat wordt gecreëerd.

De gevolgde procedures moeten bovendien toelaten dat de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending correct kan worden geïdentificeerd en dat het tijdstip van de verzending correct kan worden vastgesteld.

§ 3. Het beslag onder derden wordt eveneens bij aangetekende brief aan de belastingplichtige aangezegd. Indien de belastingplichtige geen gekende woonplaats meer heeft, geschiedt de aanzegging van het beslag bij aangetekende brief aan de procureur des Konings te Brussel.

De belastingplichtige kan tegen het beslag onder derden bij aangetekende brief verzet aantekenen bij de bevoegde agent binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de zevende dag die volgt op de afgifte van de

dénonciation de la saisie. Le contribuable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge suivant le modèle mentionné à l'article 1409ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.

§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par l'agent compétent, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie-arrêt étant entendu que :

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique à l'agent compétent concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er ; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par l'administration fiscale régionale;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains de l'agent compétent.

§ 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes précédents sont à charge du contribuable.

§ 7. Le contribuable est avisé de la destination des paiements et du solde restant après ces paiements.

aanzegging van het beslag bij de aanbieder van de universele postdienst. De belastingplichtige moet binnen dezelfde termijn bij aangetekende brief de derde-beslagene inlichten.

Wanneer het beslag slaat op inkomsten bedoeld in de artikelen 1409, §§ 1 en 1bis, en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, bevat de aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste volgens het model, vermeld in artikel 1409ter, § 1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 4. Het in paragrafen 1 en 2 bedoelde beslag onder derden geeft aanleiding tot het opmaken en het verzenden, door de bevoegde agent, van een bericht van beslag zoals bedoeld in artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 5. Onder voorbehoud van het bepaalde in paragrafen 1, 2 en 3, zijn op dit beslag de bepalingen toepasselijk van de artikelen 1539, 1540, 1542, eerste en tweede lid, en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, met dien verstande dat:

1° de derde-beslagene zijn verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag eveneens door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden aan de bevoegde agent kan doen indien het beslag onder derden volgens de procedure bepaald in de tweede paragraaf, eerste lid, werd gelegd; in dit geval is de datum van de verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag de ontvangstdatum meegedeeld door de gewestelijke fiscale administratie;

2° de derde-beslagene er overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek toe gehouden is op overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag, afgifte te doen van het bedrag van het in de derde paragraaf, eerste lid, bedoelde beslag. Wanneer het beslag onder derden wordt gelegd volgens de in de tweede paragraaf, eerste lid, voorziene procedure, wordt de overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag geacht te zijn vervuld door de mededeling aan de derde-beslagene van de datum van de afgifte van de aanzegging van het beslag bij de aanbieder van de universele postdienst. In dat geval gebeurt de mededeling eveneens door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden;

3° de afgifte van het bedrag van het beslag geschiedt in handen van de bevoegde agent.

§ 6. De kosten voor de aangetekende brieven beoogd in de voorafgaande paragrafen zijn ten laste van de belastingplichtige.

§ 7. De belastingplichtige wordt op de hoogte gebracht van de bestemming van de betalingen en van het saldo na de betalingen.

§ 8. Aux fins de la mise en oeuvre des dispositions visées au présent article, le contribuable saisi peut être identifié sur base :

1° du numéro d'identification mentionné à l'article III.17 du Code de droit économique; ou

2° du numéro de registre national; ou

3° du numéro d'identification mentionné à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

### Art. 30

La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît:

1° que le contribuable s'oppose à la saisie-arrêt visée à l'article 29, §§ 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du contribuable;

3° que les sommes et effets font l'objet, de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée à l'article 29, §§ 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par l'agent compétent en application de l'article 29, §§ 1er et 2, garde ses effets conservatoires si l'agent compétent fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :

- soit la remise au prestataire du service postal universel de l'opposition du contribuable prévue à l'article 29, § 3, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire ;

- soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu à l'article 29, § 5.

*Sous-section 4 — Personnes chargées des poursuites*

### Art. 31

Les poursuites en matière de taxes régionales sont exercées par les huissiers de justice ou les agents compétents.

Ils signifient, en cette qualité, les contraintes et pratiquent les saisies et les ventes.

Du chef de l'exercice des poursuites en matière de taxes régionales, les huissiers de justice ne peuvent prétendre

§ 8. Met als enig doel de bepalingen, bedoeld in dit artikel, uit te voeren, kan de beslagen belastingplichtige worden geïdentificeerd aan de hand van:

1° het identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht; of

2° het rijksregisternummer; of

3° het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

### Art. 30

Het uitvoerend beslag onder derden moet geschieden door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot op de wijze bepaald in de artikelen 1539 tot en met 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer blijkt :

1° dat de belastingplichtige zich verzet tegen het in artikel 29, §§ 1 en 2, bedoelde beslag;

2° dat de derde-beslagene zijn schuld tegenover de belastingplichtige betwist;

3° dat de sommen en zaken het voorwerp zijn van een verzet of beslag onder derden vóór het in artikel 29, §§ 1 en 2, bedoelde beslag gedaan door andere schuldeisers;

4° dat de zaken te gelde moeten worden gemaakt.

In deze gevallen blijft het door de bevoegde agent, overeenkomstig artikel 29, §§ 1 en 2, gelegd beslag onder derden zijn bewarend effect behouden wanneer de bevoegde agent een uitvoerend beslag onder derden bij gerechtsdeurwaardersexploot legt in de handen van derden zoals bepaald bij artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, binnen een maand na :

- ofwel de afgifte bij de aanbieder van de universele postdienst van het verzet van de belastingplichtige als bepaald bij artikel 29, § 3, tweede lid, of van de verklaring als bepaald bij artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek;

- ofwel de ontvangstmelding van deze verklaring indien zij werd verzonden door middel van een procedure waarbij informatietechnieken gebruikt worden zoals bepaald bij artikel 29, § 5.

*Onderafdeling 4 — Met de vervolgingen belaste personen*

### Art. 31

De vervolgingen inzake de gewestbelastingen worden ingesteld door gerechtsdeurwaarders of de bevoegde agenten.

Zij betekenen in die hoedanigheid de dwangbevelen en doen de beslagleggingen en de verkopeningen.

Uit hoofde van de uitoefening van de vervolgingen inzake de gewestbelastingen, mogen

à des droits ou frais plus élevés ou autres que ceux qui sont fixés à l'article 33 à peine de restitution, de dommages et intérêts.

#### **Art. 32**

En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents compétents ne peuvent, sous peine de destitution, recevoir aucune somme des contribuables, soit pour leur salaire, soit pour le paiement des taxes.

Le contribuable qui leur confierait des fonds s'expose à devoir payer deux fois.

#### *Sous-section 5 — Des frais de poursuites*

#### **Art. 33**

Les frais de poursuites sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

#### **Art. 34**

Les frais de poursuites sont à charge des contribuables.

Ces frais reviennent intégralement aux huissiers de justice. Ils reviennent à la Région s'ils sont relatifs à des poursuites effectuées par des agents compétents.

#### **Art. 35**

Ne sont pas admis en liquidation :

- 1° les frais d'actes non justifiés par la production des originaux;
- 2° les frais résultant de poursuites exercées arbitrairement, sans contrainte ou dans un ordre contraire à celui qui est indiqué par le présent règlement;
- 3° les frais faits contre les contribuables notoirement insolvables.

### **CHAPITRE 5 — Obligations d'information des tiers**

#### **Art. 36**

L'agent compétent est habilité pour rechercher les infractions et dresser, même seul, les procès-verbaux en matière de taxes régionales.

#### **Art. 37**

La délivrance de l'attestation visée à l'article 68 du Code est subordonnée à l'introduction, par la personne physique ou morale intéressée, d'une demande en trois exemplaires. La demande et l'attestation sont établies suivant le modèle fixé par le directeur général de l'administration fiscale régionale.

L'attestation est délivrée dans les 8 jours de l'introduction de la demande.

gerechtsdeurwaarders geen aanspraak maken op hogere of andere rechten of kosten dan die welke in artikel 33 vastgesteld zijn, op straffe van terugbetaling, schadevergoeding en interesten.

#### **Art. 32**

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel, mogen de bevoegde agenten, op straffe van ontzetting, enigerlei som van de belastingplichtigen aannemen, noch als loon, noch ten betaling van belastingen.

De belastingplichtige die aan hen geld zou toevertrouwen, stelt zich eraan bloot tweemaal te moeten betalen.

#### *Onderafdeling 5 — Vervolgingskosten*

#### **Art. 33**

De vervolgingskosten worden bepaald volgens de regels die gelden voor de akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.

#### **Art. 34**

De vervolgingskosten vallen ten laste van de belastingplichtigen.

Die kosten komen volledig toe aan de gerechtsdeurwaarders. Ze komen aan het Gewest toe, voor vervolgingen die door de bevoegde agenten zijn gedaan.

#### **Art. 35**

Ter vereffening worden niet aanvaard :

- 1° kosten van akten die niet met de oorspronkelijke stukken gestaafd zijn;
- 2° kosten die het gevolg zijn van vervolgingen die willekeurig, zonder dwangbevel of in een met deze reglementering strijdige orde gedaan zijn;
- 3° kosten gedaan tegen kennelijk onvermogenende belastingplichtigen.

### **HOOFDSTUK 5 — Informatieverplichtingen van derden**

#### **Art. 36**

De bevoegde agent is gemachtigd om overtredingen op te sporen en om, zelfs alleen, processen-verbaal inzake gewestelijke belastingen op te stellen.

#### **Art. 37**

Het attest vermeld in artikel 68 van de Codex wordt uitgereikt nadat de belanghebbende natuurlijke of rechtspersoon een aanvraag, in drie exemplaren heeft ingediend. De aanvraag en het attest worden opgesteld volgens het model vastgesteld door de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Het attest wordt uitgereikt binnen 8 dagen na de indiening van de aanvraag.

### **Art. 38**

Les établissements et organismes de crédit, ainsi que les administrations, établissements et organismes publics qui octroient des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, visés à l'article 68 du Code ne doivent, en principe, être en possession que d'une attestation par crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.

La date de délivrance de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à compter de la date de la demande d'octroi de l'avantage, ni postérieure à cette même date.

Toutefois, lorsque la décision d'octroi de l'avantage n'est pas intervenue dans les six mois de la date de l'attestation, une nouvelle attestation doit être produite.

### **Art. 39**

Un exemplaire de l'attestation visée à l'article 68 du Code est expédié par l'agent compétent à l'autorité mentionnée dans la demande d'attestation.

Lorsqu'il ressort de l'attestation que le montant d'une ou plusieurs taxes, assorties ou non de leurs accessoires, est dû par la personne physique ou morale qui a fait la demande d'un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'octroi dudit avantage stipule que l'établissement ou l'organisme de crédit, ou les administrations, établissements et organismes publics qui octroient des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, ne libère l'intégralité des fonds que si l'intéressé s'acquitte de sa dette fiscale.

### **Art. 40**

§ 1er. Lorsqu'il ressort de l'attestation produite à l'établissement ou à l'organisme de crédit, ou les administrations, établissements et organismes publics qui octroient des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, qu'un montant est exigible, à titre de taxes ou de leurs accessoires, dans le chef de la personne physique ou morale à laquelle est accordé un crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage en matière d'expansion économique est demandé, les fonds à provenir du crédit, du prêt ou de l'avance ne sont libérés à concurrence de ce montant qu'à condition que la personne physique ou morale intéressée produise une attestation par laquelle l'agent compétent déclare que les taxes et ses accessoires en cause sont payés.

Toutefois, avec l'accord du contribuable, l'établissement ou l'organisme de crédit peut verser directement ces fonds au bureau de recette compétent.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 38, alinéa 3, l'établissement ou l'organisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans

### **Art. 38**

Per krediet, lening of voorschot, waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, moeten de kredietinstellingen en -inrichtingen, alsook de administraties, openbare instellingen of organisaties die subsidies toekennen voor een bedrag hoger dan 2.000 euro vermeld in artikel 68 van de Codex, in principe, in het bezit zijn van slechts één attest.

De datum van de uitreiking van dat attest mag niet vroeger zijn dan één maand vóór de datum van de aanvraag tot verkrijging van het voordeel, noch later dan deze datum.

Er moet evenwel een nieuw attest worden voorgelegd wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel niet is genomen binnen zes maanden te rekenen van de datum van het attest.

### **Art. 39**

Een exemplaar van het attest vermeld in artikel 68 van de Codex wordt door de bevoegde agent gezonden aan de overheid vermeld in de aanvraag van het attest.

Als uit het attest blijkt dat het bedrag van één of meerdere belastingen, al dan niet de toebehoren, verschuldigd is door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voordeel inzake economische expansie heeft aangevraagd, bepaalt de beslissing tot toekenning van het voordeel dat de kredietinstelling of -inrichting, of de administraties, openbare instellingen of organisaties die subsidies toekennen voor een bedrag hoger dan 2.000 euro de fondsen niet geheel mag vrijgeven tenzij de belanghebbende zijn belastingenschuld heeft betaald.

### **Art. 40**

§ 1. Als uit het uitgereikte attest dat aan de kredietinstelling of -inrichting, of de administraties, openbare instellingen of organisaties die subsidies toekennen voor een bedrag hoger dan 2.000 euro wordt overgelegd blijkt dat een bedrag als belastingen of hun toebehoren verschuldigd in hoofde van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een krediet, lening of voorschot is verleend waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, worden de fondsen die afkomstig zijn van het krediet, de lening of het voorschot ten belope van dat bedrag niet vrijgegeven, op voorwaarde dat de belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon een attest overlegt waarin de bevoegde agent verklaart dat die belastingen en toebehoren betaald zijn

Met instemming van de belastingplichtige mag de kredietinstelling of -inrichting deze fondsen evenwel rechtstreeks overmaken aan het bevoegde ontvangkantoor.

§ 2. In het geval vermeld in artikel 38, derde lid, moet de kredietinstelling of -inrichting met de gegevens van het nieuwe attest slechts rekening houden in zover de

la mesure où les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de six mois visé par cette disposition.

## **CHAPITRE 6 — Sanctions**

### ***Section 1re — Perte du droit de représentation***

#### **Art. 41**

Dans le cadre de la procédure visée à l'article 80 du Code, le mandataire peut se faire assister d'un avocat.

Procès-verbal de l'audition visée à l'article 80, alinéa 2, du Code est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par l'agent compétent et le mandataire. Leur signature est précédée des mots manuscrits : « Lu et approuvé ». Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui précise les motifs du refus.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours de sa date.

### ***Section 2 — Sanctions administratives***

#### **Art. 42**

La personne à qui une amende administrative a été infligée en application du Titre 2, Chapitre 6, Section 2 du Code peut faire valoir ses observations par écrit conformément à la procédure du recours préjudiciaire visée à l'article 101 du Code.

Dans le cadre du recours préjudiciaire, la personne peut demander à être entendue si elle le souhaite, le cas échéant à travers son représentant ou avec l'aide de la personne choisie pour l'assister. Dans les 30 jours à dater de la réception du recours par l'administration fiscale régionale, celle-ci transmet au contrevenant la date et le lieu de l'audition sollicitée.

## **TITRE 3 — Collaboration entre la Région et les communes**

### **CHAPITRE 1<sup>er</sup> — Centimes additionnels sur les taxes régionales**

#### **Art. 43**

§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune qui souhaite voir le service des centimes additionnels communaux repris par la Région doit le notifier au directeur général de l'administration fiscale régionale avant le 30 juin de l'année qui précède l'exercice d'imposition pour lequel la commune souhaite bénéficier de ce service. Cette notification est effectuée par courrier recommandé.

fondsen nog niet zijn vrijgegeven vóór het verstrijken van de in die bepaling vermelde termijn van zes maanden.

## **HOOFDSTUK 6 — Sancties**

### ***Afdeling 1 — Verlies van het recht op vertegenwoordiging***

#### **Art. 41**

In het kader van de procedure bedoeld in artikel 80 van de Codex, kan de lasthebber zich door een advocaat laten bijstaan.

Proces-verbaal van het verhoor, zoals bedoeld in artikel 80, tweede lid van de Codex, wordt opgesteld. Het proces-verbaal wordt na lezing, ondertekend door de bevoegde agent en de lasthebber. Hun handtekening wordt voorafgegaan door de handgeschreven vermelding: "Gelezen en goedgekeurd". Indien de belanghebbende weigert om te ondertekenen, dan wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal met precisering van de redenen van weigering.

Een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal wordt ter kennis gebracht aan de lasthebber binnen de acht dagen na deze datum.

### ***Afdeling 2 — Administratieve sancties***

#### **Art. 42**

De persoon aan wie een administratieve boete werd opgelegd in toepassing van Titel 2, Hoofdstuk 6, Afdeling 2 van de Codex kan schriftelijk zijn opmerkingen overmaken overeenkomstig de procedure van het prejudiciair beroep bedoeld in artikel 101 van de Codex.

In het kader van het prejudiciair beroep kan, indien de persoon dit wenst, in het voorkomend geval via zijn vertegenwoordiger of met de hulp van de gekozen persoon om te assisteren, gevraagd worden om gehoord te worden. Binnen de 30 dagen vanaf de ontvangst van het beroep door de gewestelijke fiscale administratie, bezorgt deze aan de overtreder de datum en plaats van de gevraagde hoorzitting.

## **TITEL 3 — Samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten**

### **HOOFDSTUK 1 — Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belastingen**

#### **Art. 43**

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente die de dienst van de gemeentelijke opcentiemen wenst te laten overnemen door het Gewest dient hiervoor de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie hiervan in kennis te stellen vóór 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het betrokken aanslagjaar waarvoor de gemeente wil dat de

La notification visée à l'alinéa 1er contient :

1° une copie de la décision du Conseil communal visée à l'article 107, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code;

2° un dossier permettant à l'administration fiscale régionale d'effectuer un premier examen visant à s'assurer que les conditions prévues à l'article 107, § 2, du Code seront remplies au moment de l'enrôlement.

§ 2. Après la réception de la notification visée au paragraphe 1er, l'administration fiscale régionale invite la commune concernée afin de l'informer des modalités de reprise du service des centimes additionnels communaux.

Si la commune en fait la demande par écrit, cette information peut se faire par l'envoi de documents explicatifs à la commune.

#### **Art. 44**

En cas de reprise du service par l'administration fiscale régionale, la commune met tout en oeuvre pour faciliter la prise en charge du service par l'administration fiscale régionale.

Lorsqu'une contestation relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement des centimes additionnels est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune. L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions.

#### **Art. 45**

§ 1er. En cas de décision de retrait, par le Conseil communal, du règlement communal visé à l'article 107, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code, et, plus généralement, en cas d'adoption, par la commune, de tout acte susceptible d'influer sur le service des centimes additionnels communaux, la commune, en avise immédiatement l'administration fiscale régionale.

§ 2. L'avis susmentionné est suivi de la notification, par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale, de la décision de retrait ou de l'acte visés au paragraphe 1er. La commune est chargé de cette notification.

Cette notification intervient dans les 10 jours ouvrables à compter du jour où la décision de retrait ou l'acte visés au paragraphe 1er a été adopté.

#### **Art. 46**

dienst wordt overgenomen. Deze kennisgeving wordt gedaan per aangetekend schrijven.

De kennisgeving bedoeld in het eerste lid bevat:

1° een kopie van de beslissing van de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 107, § 2, eerste lid, 4°, van de Codex;

2° een dossier dat toelaat aan de gewestelijke fiscale administratie om een eerste onderzoek te verrichten om erop toe te zien dat de voorwaarden bepaald in artikel 107, § 2 van de Codex vervuld zullen zijn op het moment van inkohiering.

§ 2. Na het ontvangst van de kennisgeving bedoeld in paragraaf 1, nodigt de gewestelijke fiscale administratie de betrokken gemeente uit om hem te informeren over de modaliteiten van de overname van de dienst van de gemeentelijke opcentiemen.

Indien de gemeente de aanvraag schriftelijk doet, kan deze informatie ook gebeuren middels verzending van toelichtende stukken naar de gemeente.

#### **Art. 44**

In geval van de overname van de dienst door de gewestelijke fiscale administratie, stelt de gemeente alles in het werk om de overname van de dienst door de gewestelijke fiscale administratie te vergemakkelijken.

Wanneer een betwisting met betrekking tot de vaststelling, de inning of de invordering van de gemeentelijke opcentiemen voor een gerechtelijke instantie wordt gebracht, brengt de gewestelijke fiscale administratie de gemeente hiervan op de hoogte. De gewestelijke fiscale administratie maakt aan de gemeente een kopie van alle uitspraken van de gerechtelijke instanties over.

#### **Art. 45**

§ 1. Als de gemeenteraad één van zijn reglementen bedoeld in artikel 107, § 2, eerste lid, 3°, van de Codex, intrekt of, in het algemeen, in geval van de aanname door de gemeente van iedere handeling die een invloed kan hebben op de dienst van de gemeentelijke opcentiemen, dan dient de gemeente, dit onmiddellijk mee te delen aan de gewestelijke fiscale administratie.

§ 2. De voormelde mededeling wordt gevolgd door de kennisgeving, per aangetekende brief, gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie, van de beslissing tot intrekking of van de akte bedoeld in de eerste paragraaf. De gemeente is belast met deze kennisgeving.

Deze kennisgeving dient te worden gedaan binnen de 10 werkdagen vanaf de dag waarop de beslissing tot intrekking of de akte bedoeld in de eerste paragraaf werd aangenomen.

#### **Art. 46**

Les rôles des centimes additionnels aux taxes régionales visées à l'article 107 du Code sont formés selon les modalités fixées par le directeur général de l'administration fiscale régionale.

Les centimes additionnels sont portés aux rôles attachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire ; il est fait application des taux afférents aux exercices d'imposition respectifs.

## **CHAPITRE 2 — La reprise du service des taxes communales**

### **Art. 47**

§ 1er. Conformément à l'article 109, § 1er, du Code, la commune notifie à l'administration fiscale régionale la décision du Conseil communal de lancer la procédure de négociation du protocole d'accord. Cette notification est faite par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale.

Cette notification contient une copie de la décision du Conseil communal de lancer la procédure de négociation d'un protocole d'accord et, le cas échéant, une copie du règlement communal ayant établi la taxe pour laquelle la reprise du service par l'administration fiscale régionale est envisagée.

Cette notification est faite au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice d'imposition à partir duquel le service de la taxe communale sera assuré par l'administration fiscale régionale, le cachet de la poste faisant foi.

§ 2. Le protocole d'accord est conclu au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui précède le début de la période imposable à partir de laquelle le service de la taxe communale est repris par l'administration fiscale régionale.

Le protocole d'accord est signé, pour ce qui concerne la commune, par l'organe compétent en vertu de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et, pour ce qui concerne l'administration fiscale régionale, par le Ministre et par le directeur général de l'administration fiscale régionale.

§ 3. Une fois le protocole d'accord conclu dans le respect des modalités visées au paragraphe 2, la commune notifie à l'administration fiscale régionale sa décision de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la taxe communale visée dans le protocole d'accord. Cette notification est faite par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale.

De kohieren van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 107 van de Codex, worden vastgesteld volgens de modaliteiten bepaald door de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

De opcentiemen worden verbonden aan de kohieren van het begrotingsjaar dat loopt op datum waarop ze uitvoerbaar worden verklaard; de belastingtarieven in verband met de respectieve aanslagjaren zijn van toepassing.

## **HOOFDSTUK 2 — De overname van de dienst van de gemeentelijke belastingen**

### **Art. 47**

§ 1. Overeenkomstig artikel 109, § 1 van de Codex, stelt de gemeente de gewestelijke fiscale administratie in kennis van de beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure op te starten voor het akkoordprotocol. Deze kennisgeving wordt gedaan per aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Deze kennisgeving bevat een kopie van de beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure op te starten en, in het voorkomend geval, een kopie van het gemeentelijk reglement die de belasting heeft ingesteld waarvoor de overname van de dienst is vooropgesteld.

Deze kennisgeving wordt gedaan uiterlijk op 30 juni van het jaar vóór het desbetreffende aanslagjaar vanaf wanneer de dienst van de gemeentelijke belasting zal worden verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie, de poststempel geldt als datum.

§ 2. Het akkoordprotocol wordt gesloten ten laatste op de laatste dag van de vierde maand die voorafgaat aan het begin van de belastbare periode vanaf wanneer de dienst van de gemeentelijke belasting zal worden verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie.

Het akkoordprotocol wordt ondertekend, voor wat betreft de gemeente, door het bevoegde orgaan op grond van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en, voor wat betreft de gewestelijke fiscale administratie, door de Minister en door de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

§ 3. Eenmaal het akkoordprotocol werd gesloten in overeenstemming met de in paragraaf 2 bedoelde modaliteiten, stelt de gemeente de gewestelijke fiscale administratie in kennis van haar beslissing om de dienst, van de in het akkoordprotocol bedoelde gemeentelijke belasting, over te dragen naar de gewestelijke fiscale administratie. Deze kennisgeving wordt gedaan per aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Cette notification contient une copie de la décision du Conseil communal de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la taxe communale, ainsi qu'une copie du règlement communal établissant la taxe dont le service fait l'objet de la reprise.

Cette notification est faite au plus tard le dernier jour du mois qui précède le début de la période imposable à partir de laquelle le service de la taxe communale sera assuré par l'administration fiscale régionale, le cachet de la poste faisant foi.

§ 4. La décision du Ministre de mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale visée à l'article 109, § 4, du Code est notifiée par courrier recommandé adressé à la commune concernée.

La décision du Conseil communal de mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale visée à l'article 109, § 5, alinéa 1er, du Code est notifiée par la commune. Cette décision est notifiée par courrier recommandé adressé au Ministre ayant les Finances dans ses attributions ainsi qu'au directeur général de l'administration fiscale régionale.

#### **Art. 48**

§ 1er. En cas de décision de retrait, par le Conseil communal, des règlements communaux visés à l'article 47, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, et, plus généralement, en cas d'adoption, par la commune, de tout acte susceptible d'influer sur le service de la taxe communale par l'administration fiscale régionale, la commune, en avise immédiatement l'administration fiscale régionale.

§ 2. L'avis susmentionné est suivi de la notification, par courrier recommandé de la commune adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale, de la décision de retrait ou de l'acte visés au paragraphe 1er.

Cette notification intervient dans les 10 jours ouvrables à compter du jour où la décision de retrait ou l'acte visés au paragraphe 1er ont été adoptés.

### **CHAPITRE 3 — La reprise du service des primes communales**

#### **Art. 49**

§ 1er. Conformément à l'article 115, § 1er, du Code, la commune notifie à l'administration fiscale régionale la décision du Conseil communal de lancer la procédure de négociation du protocole d'accord. Cette notification

Deze kennisgeving bevat een kopie van de beslissing van de gemeenteraad om de dienst van de gemeentelijke belasting naar de gewestelijke fiscale administratie over te dragen, alsook een kopie van het gemeentelijk reglement die de gemeentelijke belasting vaststelt waarvoor de overname van de voormelde dienst is bedoeld.

Deze kennisgeving wordt gedaan uiterlijk op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan het begin van het belastbaar tijdperk vanaf wanneer de dienst van de gemeentelijke belasting zal worden verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie, de poststempel geldt als datum.

§ 4. De beslissing van de Minister om een einde te stellen aan de overname van de dienst van een gemeentelijke belasting bedoeld in artikel 109, § 4 van de Codex, wordt ter kennis gegeven per aangetekend schrijven gericht aan de betrokken gemeente.

De beslissing van de gemeenteraad om een einde te stellen aan de overname van de dienst van een gemeentelijke belasting bedoeld in artikel 109, § 5, eerste lid van de Codex, wordt ter kennis gegeven door de gemeente. Deze beslissing wordt ter kennis gegeven per aangetekend schrijven gericht aan de Minister alsook aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

#### **Art. 48**

§ 1. Als de gemeenteraad één van zijn reglementen, bedoeld in artikel 47, § 3, tweede lid, en § 4, tweede lid, intrekt en, in het algemeen, in geval van aanname door de gemeente van iedere handeling die een invloed kan hebben op de dienst van de gemeentelijke belasting door de gewestelijke fiscale administratie, dan dient de gemeente, dit onmiddellijk mee te delen aan de gewestelijke fiscale administratie.

§ 2. De voormelde mededeling wordt gevolgd door de kennisgeving door de gemeente per aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie, van de beslissing tot intrekking of van de akte zoals bedoeld in de eerste paragraaf.

Deze kennisgeving dient te worden gedaan binnen de 10 werkdagen vanaf de dag waarop de beslissing tot intrekking of de handeling zoals bedoeld in de eerste paragraaf werden aangenomen.

### **HOOFDSTUK 3 — De overname van de dienst van de gemeentelijke premies**

#### **Art. 49**

§ 1. Overeenkomstig artikel 115, § 1 van de Codex, stelt de gemeente de gewestelijke fiscale administratie in kennis van de beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure op te starten voor een akkoordprotocol. Deze kennisgeving wordt gedaan per

est faite par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale.

Cette notification contient une copie de la décision du Conseil communal de lancer la procédure de négociation d'un protocole d'accord et, le cas échéant, une copie du règlement communal ayant établi la prime pour laquelle la reprise du service par l'administration fiscale régionale est envisagée.

Cette notification est faite au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'année à partir de laquelle le service de la prime communale sera assuré par l'administration fiscale régionale, le cachet de la poste faisant foi.

§ 2. Le protocole d'accord est signé, pour ce qui concerne la commune, par l'organe compétent en vertu de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et, pour ce qui concerne l'administration fiscale régionale, par le Ministre et par le directeur général.

§ 3. Une fois le protocole d'accord conclu dans le respect des modalités visées au paragraphe 2, la commune notifie à l'administration fiscale régionale sa décision de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la prime communale visée dans le protocole d'accord. Cette notification est faite par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale.

Cette notification contient une copie de la décision du Conseil communal de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la prime communale, ainsi qu'une copie du règlement communal établissant la prime faisant l'objet de la reprise dudit service.

§ 4. La décision du Ministre de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale visée à l'article 115, § 4, alinéa 1er, du Code est notifiée par courrier recommandé adressé à la commune concernée.

La décision du Conseil communal de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale visée à l'article 115, § 5, alinéa 1er, du Code est notifiée par la commune. Cette décision est notifiée par courrier recommandé adressé au Ministre ainsi qu'au directeur général de l'administration fiscale régionale.

## **Art. 50**

§ 1er. En cas de décision de retrait, par le Conseil communal, des règlements communaux visés à l'article 49, § 3, alinéa 2, et, plus généralement, en cas

aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Deze kennisgeving bevat een kopie van de beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure op te starten en, in het voorkomend geval, een kopie van het gemeentelijk reglement die de premie heeft ingesteld waarvoor de overname van de dienst is vooropgesteld door de gewestelijke fiscale administratie.

Deze kennisgeving wordt gedaan uiterlijk op 30 juni van het jaar vóór het desbetreffende jaar vanaf wanneer de dienst van de gemeentelijke premie zal worden verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie, de poststempel geldt als datum.

§ 2. Het akkoordprotocol wordt ondertekend, voor wat betreft de gemeente, door het bevoegde orgaan op grond van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en, voor wat betreft de gewestelijke fiscale administratie, door de Minister en door de directeur-generaal.

§ 3. Eenmaal het akkoordprotocol werd gesloten in overeenstemming met de in paragraaf 2 bedoelde modaliteiten, brengt de gemeente de gewestelijke fiscale administratie in kennis van haar beslissing om de dienst, van de in het akkoordprotocol bedoelde gemeentelijke premie, over te dragen naar de gewestelijke fiscale administratie. Deze kennisgeving wordt gedaan per aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Deze kennisgeving bevat een kopie van de beslissing van de gemeenteraad om de dienst van de gemeentelijke premie naar de gewestelijke fiscale administratie over te dragen, alsook een kopie van het gemeentelijk reglement die de gemeentelijke premie vaststelt waarvoor de overname van de voormelde dienst is bedoeld.

§ 4. De beslissing van de Minister om een einde te stellen aan de overname van de dienst van een gemeentelijke premie zoals bedoeld in artikel 115, § 4, eerste lid van de Codex, wordt ter kennis gegeven per aangetekend schrijven gericht aan de betrokken gemeente.

De beslissing van de gemeenteraad om een einde te stellen aan de overname van de dienst van een gemeentelijke premie zoals bedoeld in artikel 115, § 5, eerste lid van de Codex, wordt ter kennis gegeven door de gemeente. Deze beslissing wordt ter kennis gegeven per aangetekend schrijven gericht aan de Minister alsook aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

## **Art. 50**

§ 1. Als de gemeenteraad één van zijn reglementen, bedoeld in artikel 49, § 3, tweede lid, intrekt of, in het algemeen, in geval van de aanname door de gemeente

d'adoption, par la commune, de tout acte susceptible d'influer sur le service de la prime communale par l'administration fiscale régionale, la commune, en avise immédiatement l'administration fiscale régionale.

§ 2. L'avis susmentionné est suivi de la notification, par courrier recommandé par la commune adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale, de la décision de retrait ou de l'acte visés au paragraphe 1er.

Cette notification intervient dans les 10 jours ouvrables à compter du jour où la décision de retrait ou l'acte visés au paragraphe 1er ont été adoptés.

#### **CHAPITRE 4 — Le recouvrement forcé des montants dus aux communes**

##### **Art. 51**

Conformément à l'article 118, § 1er, alinéa 4, du Code, le recouvrement des montants dus aux communes peut être poursuivi conformément aux dispositions du Titre 2, Chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que du Titre 2, Chapitre 4 du Code et de la section 3 du Chapitre 5 du Titre 2 du Code.

##### **Art. 52**

§ 1er. Conformément à l'article 118, § 2, alinéa 2, du Code, la commune notifie à l'administration fiscale régionale la décision du Conseil communal de lancer la procédure de négociation du protocole d'accord. Cette notification est faite par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale.

Cette notification contient une copie de la décision du Conseil communal de lancer la procédure de négociation.

§ 2. Le protocole d'accord est signé, pour ce qui concerne la commune, par l'organe compétent en vertu de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et, pour ce qui concerne l'administration fiscale régionale, par le Ministre et par le directeur général de l'administration fiscale régionale.

§ 3. Une fois le protocole d'accord conclu dans le respect des modalités visées au paragraphe 2, la commune notifie à l'administration fiscale régionale sa décision de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé des montants qui lui sont dus. Cette notification est faite par courrier recommandé adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale.

Cette notification contient une copie de la décision du Conseil communal de confier à l'administration fiscale

van iedere handeling die een invloed kan hebben op de dienst van de gemeentelijke premie door de gewestelijke fiscale administratie, dan dient de gemeente, dit onmiddellijk mee te delen aan de gewestelijke fiscale administratie.

§ 2. De voormelde mededeling wordt gevolgd door de kennisgeving, per aangetekend schrijven door de gemeente gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie, van de beslissing tot intrekking of van de akte bedoeld in de eerste paragraaf.

Deze kennisgeving dient te worden gedaan binnen de 10 werkdagen vanaf de dag waarop de beslissing tot intrekking of de akte zoals bedoeld in de eerste paragraaf werden aangenomen.

#### **HOOFDSTUK 4 — De gedwongen invordering van bedragen verschuldigd aan de gemeenten**

##### **Art. 51**

Overeenkomstig artikel 118, § 1, vierde lid van de Codex, kunnen de bedragen die verschuldigd zijn aan de gemeenten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van Titel 2, Hoofdstuk 4 van dit besluit, alsook van Titel 2, Hoofdstuk 4 van de Codex en van afdeling 3 van Hoofdstuk 5 van titel 2 van de Codex.

##### **Art. 52**

§ 1. Overeenkomstig artikel 118, § 2, tweede lid van de Codex, stelt de gemeente de gewestelijke fiscale administratie in kennis van de beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure op te starten voor het akkoordprotocol. Deze kennisgeving wordt gedaan per aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Deze kennisgeving bevat een kopie van de beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure op te starten.

§ 2. Het akkoordprotocol wordt ondertekend, voor wat betreft de gemeente, door het bevoegde orgaan op grond van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en, voor wat betreft de gewestelijke fiscale administratie, door de Minister en door de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

§ 3. Eenmaal het akkoordprotocol werd gesloten in overeenstemming met de in paragraaf 2 bedoelde modaliteiten, stelt de gemeente de gewestelijke fiscale administratie in kennis van haar beslissing om de gedwongen invordering van de bedragen die aan de gemeente verschuldigd zijn toe te vertrouwen aan de gewestelijke fiscale administratie. Deze kennisgeving wordt gedaan per aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

Deze kennisgeving bevat een kopie van de beslissing van de gemeenteraad om de gedwongen invordering

régionale le recouvrement forcé des montants qui lui sont dus.

§ 4. La décision du Ministre de mettre fin à la prise en charge du recouvrement forcé des montants dus à la commune visée à l'article 118, § 5, alinéa 1er, du Code est notifiée par courrier recommandé adressé au conseil communal de la commune concernée.

La décision du Conseil communal de mettre fin à la prise en charge, par l'administration fiscale régionale, du recouvrement forcé des montants qui lui sont dus visée à l'article 118, § 6, alinéa 1er, du Code est notifiée par la commune. Cette décision est notifiée par courrier recommandé adressé au Ministre ainsi qu'au directeur général de l'administration fiscale régionale.

## **TITRE 4 — Fonctionnement de l'administration fiscale régionale**

### **CHAPITRE 1<sup>er</sup> — Assistance mutuelle entre Etats en matière de recouvrement**

#### **Art. 53**

§ 1er. Nulle amende administrative ne peut être infligée par application de l'article 119, § 3, du Code lorsque la personne concernée invoque son droit au silence et de ne pas participer à sa propre incrimination, tel qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

§ 2. L'échelle des amendes administratives est fixée comme suit :

- 1re infraction : 10.000 euros;
- 2e infraction : 25.000 euros;
- infractions subséquentes : 50.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le contrevenant prouve que l'infraction est manifestement non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder la taxe ou d'obstruer son recouvrement, l'amende est fixée selon l'échelle suivante :

- 1re infraction : 125 euros;
- 2e infraction : 1.000 euros;
- infractions subséquentes : 1.500 euros.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le contrevenant prouve que l'infraction est due à des circonstances indépendantes de sa volonté, l'amende est annulée.

van de bedragen die aan de gemeente verschuldigd zijn toe te vertrouwen aan de gewestelijke fiscale administratie.

§ 4. De beslissing van de Minister om een einde te stellen aan de overname van de gedwongen invordering van de bedragen die verschuldigd zijn aan de gemeente, zoals bedoeld in artikel 118, § 5, eerste lid van de Codex, wordt ter kennis gegeven per aangetekend schrijven gericht aan de gemeenteraad van de betrokken gemeente.

De beslissing van de gemeenteraad om een einde te stellen aan de overname, door de gewestelijke fiscale administratie, van de gedwongen invordering van de bedragen die verschuldigd zijn aan de gemeente zoals bedoeld in artikel 118, § 6, eerste lid van de Codex, wordt ter kennis gegeven door de gemeente. Deze beslissing wordt ter kennis gegeven per aangetekend schrijven gericht aan de Minister alsook aan de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie.

## **TITEL 4 — Werking van de gewestelijke fiscale administratie**

### **HOOFDSTUK 1 — Wederzijdse bijstand tussen lidstaten inzake invordering**

#### **Art. 53**

§ 1. Geen administratieve boete kan worden opgelegd door toepassing van artikel 119, § 3 van de Codex wanneer de betrokken persoon zijn zwijgrecht en het niet deelnemen aan zelfincriminatie inroept, zoals afgeleid uit artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, te Rome.

§ 2. De schaal van administratieve geldboetes wordt vastgesteld als volgt:

- 1ste inbreuk: 10.000 euro;
- 2de inbreuk: 25.000 euro;
- volgende inbreuken: 50.000 euro.

In afwijking van het eerste lid, als de overtreder bewijst dat de inbreuk manifest niet toe te schrijven is aan de kwader trouw of de intentie tot ontwijking van de belasting of het belemmeren van zijn invordering, wordt de boete vastgesteld overeenkomstig de volgende schaal:

- 1ste inbreuk: 125 euro;
- 2de inbreuk: 1.000 euro;
- volgende inbreuken : 1.500 euro.

In afwijking van het eerste en het tweede lid, als de overtreder bewijst dat de inbreuk het gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, wordt de boete geannuleerd.

§ 3. Il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise par un contrevenant, il a été donné connaissance à ce contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le contrevenant est présumé, de manière réfragable, avoir pris connaissance de l'amende administrative le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision telle qu'elle figure sur la lettre de notification de la décision d'infliction de l'amende administrative.

§ 4. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée est envoyée par envoi postal recommandé au contrevenant.

La décision indique l'intitulé et le numéro du compte de la Région sur lequel le paiement doit être effectué.

## CHAPITRE 2 — Gestion électronique

### Art. 54

Sans préjudice des modalités de mise à disposition des formulaires de déclaration visées à l'article 3, les notifications émanant de l'administration fiscale régionale sont réalisées via l'eBox du destinataire lorsque celui-ci a consenti à la réception électronique de messages via l'eBox.

Les notifications via l'eBox produisent les mêmes effets juridiques que les notifications non électroniques.

Les notifications via l'eBox cessent lorsque le destinataire retire son consentement à la réception de messages via l'eBox ou lorsque son eBox est désactivée en application de l'article 6, alinéa 5, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

--- historique ---

*remplacé par l'art. 13 de l'arrêté du 25.06.2026 (M.B. 09.07.2026). Entrée en vigueur le 15.07.2026*

### Art. 55

La gestion électronique des dossiers visés à l'article 121 du Code se fait par les applications informatiques implémentées au sein de l'administration fiscale régionale ou au sein des partenaires avec lesquels l'administration fiscale régionale collabore.

La sécurisation de l'enregistrement, la conservation, la reproduction et la transmission des données personnelles recueillies par l'administration fiscale régionale s'opèrent en conformité avec le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Er is een tweede inbreuk of volgende inbreuk als, op het moment waarop een nieuwe inbreuk is gepleegd door een overtreder, de overtreder in kennis werd gesteld van de administratieve boete die de voorgaande inbreuk heeft gesanctioneerd.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt geacht, op weerlegbare wijze, dat de overtreder kennis heeft genomen van een administratieve boete, de zevende dag die volgt op de datum van de verzending van de beslissing, zoals blijkt uit de kennisgevingsbrief van de beslissing tot oplegging van de administratieve boete.

§ 4. De beslissing waarbij de voornoemde boete wordt opgelegd, wordt per aangetekend schrijven verstuurd aan de overtreder.

De beslissing vermeldt de naam en het rekeningnummer van het Gewest op dewelke de betaling dient te worden uitgevoerd.

## HOOFDSTUK 2. - Elektronisch beheer

### Art. 54

Onverminderd de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van aangifteformulieren bedoeld in artikel 3, gebeuren de kennisgevingen van de gewestelijke fiscale administratie via de eBox van de geadresseerde wanneer deze heeft ingestemd met de elektronische ontvangst van berichten via de eBox.

Kennisgevingen via de eBox hebben dezelfde rechtsgevolgen als niet-elektronische kennisgevingen.

Kennisgevingen via de eBox eindigen wanneer de geadresseerde zijn toestemming voor de elektronische ontvangst van berichten via de eBox intrekt of wanneer zijn eBox wordt gedeactiveerd met toepassing van artikel 6, vijfde lid, van de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox.

---historiek---

*vervangen door art. 13 van het besluit van 25.06.2026 (B.S. 09.07.2026). Inwerkingtreding op 15.07.2026*

### Art. 55

Het in artikel 121 van de Codex bedoelde elektronisch dossierbeheer gebeurt via de informatica-applicaties geïmplementeerd bij de gewestelijke fiscale administratie of bij de partners waarmee de gewestelijke fiscale administratie samenwerkt.

De beveiliging van de registratie, de bewaring, het hergebruik en de verzending van persoonsgegevens verkregen door de gewestelijke fiscale administratie gebeurt in overeenstemming met de Verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

--- historique ---

*alinéa 1<sup>er</sup> complété par l'art. 2 de l'arrêté du 28.10.2021 (M.B. 17.11.2021). Entrée en vigueur le 01.11.2021*

#### **Art. 56**

L'administration fiscale régionale peut, conformément à l'article 122 du Code, signer des documents de façon électronique au moyen de l'e-ID de la personne ou des applications similaires qui signent le document.

L'administration fiscale régionale peut offrir au contribuable la possibilité de signer des documents par voie de signature électronique. Cette signature se fait au moyen de l'e-ID ou des applications similaires du contribuable concerné. Par l'envoi d'un document à l'administration fiscale via la plateforme désignée par l'administration fiscale, le redevable signe ce document électroniquement.

Les procédures liées aux signatures électroniques susmentionnées seront implémentées dans les applications informatiques visées à l'article précédent.

La signature électronique ne doit pas être certifiée pour être valable dans le cadre du fonctionnement de l'administration fiscale régionale, à moins que la signature électronique ne contienne des indices sérieux d'usurpation de l'identité ou de contrefaçon.

--- historique ---

*alinéa 2 complété par l'art. 1 de l'arrêté du 10.03.2022 (M.B. 11.04.2022). Entrée en vigueur le 21.04.2022*

#### **Art. 57**

Lorsqu'un article du présent arrêté prévoit l'envoi par envoi recommandé, le Ministre peut prévoir la possibilité de le réaliser par envoi recommandé électronique.

### **TITRE 5 — Dispositions modificatives et d'entrée en vigueur**

#### **Art. 58**

Dans les articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2018 exécutant l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « nonante-trois jours » sont remplacés par les mots « 186 jours ».

#### **Art. 59**

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

---historiek---

*eerste lid aangevuld door art. 2 van het besluit van 28.10.2021 (B.S. 17.11.2021). Inwerkingtreding op 01.11.2021*

#### **Art. 56**

De gewestelijke fiscale administratie mag, overeenkomstig artikel 122 van de Codex, documenten elektronisch ondertekenen met behulp van de e-ID, of gelijkaardige toepassingen van de persoon die het document ondertekent.

De gewestelijke fiscale administratie mag de belastingplichtige de mogelijkheid bieden om documenten te ondertekenen met een elektronische handtekening. Deze handtekening gebeurt bij wijze van de e-ID, of gelijkaardige toepassingen van de betrokken belastingplichtige. Door verzending van een document aan de fiscale administratie via het door de fiscale administratie aangeduid platform, ondertekent de belastingplichtige dit document elektronisch.

De procedures voor bovengenoemde elektronische handtekeningen zullen worden ingebouwd in de informatica-applicaties bedoeld in vorig artikel.

De elektronische handtekening moet niet gecertificeerd zijn om geldig te zijn in het kader van het functioneren van de gewestelijke fiscale administratie, tenzij de elektronische handtekening ernstige aanwijzingen bevat van identiteitsdiefstal of vervalsing.

---historiek---

*Tweede lid aangevuld door art. 1 van het besluit van 10.03.2022 (B.S. 11.04.2022). Inwerkingtreding op 21.04.2022*

#### **Art. 57**

Indien een artikel van dit besluit voorziet in de verzending bij aangetekende zending, dan kan de Minister in de mogelijkheid van verzending per elektronisch aangetekende zending voorzien.

### **TITEL 5 — Wijzigings- en inwerkingtredebepalingen**

#### **Art. 58**

In de artikelen 6 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden "drieënnegentig dagen" vervangen door de woorden "186 dagen".

#### **Art. 59**

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 37, le Chapitre 4 du Titre 2 et Chapitre 6 du Titre 2 et le Titre 4 produisent ses effets le 19 mars 2019.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'article 10 entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

R. VERVOORT

Le Ministre des Finances,

S. GATZ

In afwijking van het eerste lid, hebben artikel 37, Hoofdstuk 4 van Titel 2 en Hoofdstuk 6 van Titel 2 en de Titel 4 uitwerking met ingang van 19 maart 2019.

In afwijking van de voorgaande leden treedt artikel 10 in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

Brussel, 24 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President,

R. VERVOORT

De Minister van Financiën,

S. GATZ